

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4223/2542

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวียงพิงค์รักษาความ
ปลอดภัย กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 425, มาตรา 427

++ เรื่อง ประกันภัย ละเมิด รับช่วงสิทธิ ++

++ จำเลยที่ 2 และบริษัท ธ. เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการค้าหาประโยชน์จากการใช้สถานที่ศูนย์การค้าแอร์พอร์ต พลาซ่า ร่วมกัน การที่บริษัท ธ. ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ 1 ให้ส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 1 มาดูแลรักษาความปลอดภัยที่ศูนย์การค้าดังกล่าว จึงเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่ศูนย์การค้าของบริษัท ธ. และจำเลยที่ 2 ทั้งขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 ยังทำหน้าที่ส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยไปดูแลรักษาความปลอดภัยที่ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่าที่เกิดเหตุ พฤติการณ์ของบริษัท ธ. กับจำเลยที่ 2 ที่ประกอบกิจการค้าร่วมกัน โดยมีชื่อจำเลยที่ 2 และชื่อศูนย์การค้าดังกล่าวติดอยู่ในอาคารเดียวกัน และมีพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 1 คอยดูแลรักษาความปลอดภัยในศูนย์การค้านั้น ย่อมเป็นที่แสดงให้เห็นให้ผู้ใช้บริการเข้าใจว่าจำเลยที่ 2 เป็นเจ้าของหรือได้ร่วมกับเจ้าของศูนย์การค้าดังกล่าวมอบหมายให้จำเลยที่ 1 รวมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการแทนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวการด้วยการที่พนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ 1 ไม่ระมัดระวังตรวจบัตรจอดรถ

โดยเคร่งครัด อันเป็นการงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ เป็นผลโดยตรงทำให้รถยนต์ของนาย ส. ถูกลักไป และเป็นการประมาทเลินเล่อ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนาย ส. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 การกระทำความผิด เป็นการกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 1 ดังนั้น จำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้าง ต้องร่วมรับผิดชอบกับพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นลูกจ้างของตนในผลแห่ง ละเมิดต่อนาย ส. ตาม ป.พ.พ. มาตรา 425 ส่วนจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นตัวการมอบหมาย ให้จำเลยที่ 1 เป็นตัวแทนดูแลรักษาความเรียบร้อยและปลอดภัยในบริเวณลานจอดรถ ของศูนย์การค้าดังกล่าว จึงต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดซึ่งตัวแทนของจำเลย ที่ 2 ได้กระทำให้ไปในทางการที่มอบหมายให้ทำแทนนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 427 ประกอบด้วยมาตรา 420 จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน ๘ อ - ๙๔๒๘ กรุงเทพมหานคร จากนายสวาท บุญคำ จำเลยที่ ๒ มีชื่อทางการค้าว่า ห้างสรรพสินค้าแอร์พอร์ต พลาซ่า จำเลยที่ ๒ เป็นนายจ้างหรือตัวการของจำเลยที่ ๑ โดย จำเลยที่ ๒ จ้างวานใช้ให้จำเลยที่ ๑ จัดการรักษาความปลอดภัยดูแลรถยนต์ของผู้คนที่จอดในลานจอดรถของจำเลยที่ ๒ เป็นการแสดงออกโดยเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไปว่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันดำเนินการและจัดการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว เมื่อ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๖ เวลา ๒๐.๕๕ นาฬิกา นายสวาทขับรถยนต์ที่เอาประกันภัย ดังกล่าวเข้าไปจอดที่ลานจอดรถของจำเลยที่ ๒ ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบโดยรับ บัตรผ่านจากพนักงานรักษาความปลอดภัยก่อนและเมื่อนำรถยนต์ออกจากลาน จอดรถจะต้องคืนบัตรผ่านนั้นแก่พนักงานรักษาความปลอดภัย นายสวาทได้รับบัตร ผ่านจากพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ลานจอดรถนั้นซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ แล้ว

นำรถยนต์ไปจอดที่ลานจอดรถ จากนั้นนายสวาทเข้าไปในศูนย์การค้าดังกล่าว เมื่อ
กลับออกมาเวลา ๒๑.๒๐ นาฬิกา รถยนต์ที่เอาประกันภัยถูกโจรกรรมไป เพราะ
พนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๑ อยู่ที่
ลานจอดรถของจำเลยที่ ๒ นั้นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทปล่อยให้ผู้นำรถยนต์ที่
เอาประกันภัยออกไปโดยไม่ได้คืนบัตรผ่านที่พนักงานรักษาความปลอดภัยลานจอด
รถมอบให้นายสวาทไว้ตอนนำรถยนต์เข้าลานจอดรถตามระเบียบดังกล่าว โจทก์จ่าย
เงินให้ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยไป ๕๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม
๒๕๓๖ โจทก์จึงรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องเอาจากจำเลยทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ชำระเงินดังกล่าวถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๒๗,๔๙๓ บาท ขอให้
บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันคืนรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน ๘ อ - ๙๔๒๘
กรุงเทพมหานคร แก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๕๕๗,๔๙๓ บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาทนับถัดจากวันฟ้อง
จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อฮอนด้า คันหมายเลขทะเบียน ๘ อ - ๙๔๒๘ กรุงเทพมหานครไว้จากนายสวาท
บุญคำ จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าในอาคารศูนย์การค้าแอร์พอร์ต

พลาซ่าเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๖ เวลา ๒๐.๕๕ นาฬิกา นายสวาท บุญคำนำรถยนต์คันดังกล่าวเข้าไปจอดที่ลานจอดรถศูนย์การค้าแอร์พอร์ต พลาซ่า โดยก่อนเข้าไปได้รับบัตรผ่านจากพนักงานรักษาความปลอดภัย เมื่อนายสวาทซื้อของในศูนย์การค้าเสร็จกลับออกมาเวลา ๒๑.๑๐ นาฬิกาปรากฏว่า รถยนต์คันที่นำไปจอดสูญหายไปโจทก์ต้องจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย จำนวน ๕๓๐,๐๐๐ บาท

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ในความสูญหายของรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้หรือไม่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าตันตราภรณ์ อันเป็นชื่อของบริษัทจำเลยที่ ๒ ในอาคารศูนย์การค้าแอร์พอร์ต พลาซ่า โดยจำเลยที่ ๒ เช่าพื้นที่อาคารศูนย์การค้าดังกล่าวจากบริษัทรัตนกร จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์การค้าดังกล่าว ตามสัญญาเช่าสถานที่เอกสารหมายเลข ๘ และบริษัทรัตนกร จำกัด เป็นผู้ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ ๑ ให้ส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยมาดูแลรักษาความปลอดภัยที่ศูนย์การค้าดังกล่าว แต่ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่เอกสารหมายเลข ๘ และ ๙ ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนบริษัทรัตนกร จำกัดจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๓๒ ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เช่นเดียวกัน กรรมการ ๖ คน ของบริษัทรัตนกร จำกัด ก็เป็นกรรมการในบริษัทจำเลยที่ ๒ และเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงชื่อร่วมกัน ๒ คน และประทับตรากระทำการแทนบริษัทได้ ส่อแสดงว่าบริษัททั้งสองเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ทั้งพื้นที่อาคารศูนย์การค้าแอร์พอร์ต พลาซ่า บริเวณที่จำเลยที่ ๒ เช่าจากบริษัทรัตนกร จำกัด ตามแผนผังแสดงบริเวณสถานที่เช่าตามสัญญาเช่า

เอกสารหมาย ล.๘ ก็ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ เข้าพื้นที่อาคารถึง ๕ ชั้น พื้นที่เช่าแต่ละชั้น ก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอาคารแต่ละชั้น ลักษณะอาคารบริเวณพื้นที่เช่าทั้งห้าชั้น ออกแบบไว้เป็นตำแหน่งพื้นที่สำหรับห้างสรรพสินค้าต้นตราบัณฑิตสาขาแอร์พอร์ต มีบันไดขึ้นลงเพื่อใช้ประโยชน์ของพื้นที่ส่วนนี้โดยเฉพาะต่างหากจากพื้นที่ส่วนอื่น บริเวณชั้นที่ ๑ ก็มีบันไดและทางเข้าห้างสรรพสินค้าของจำเลยที่ ๒ โดยเฉพาะเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า อาคารดังกล่าวได้ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าของจำเลยที่ ๒ เป็นส่วนสำคัญมาแต่แรก ส่วนพื้นที่ของอาคารที่เหลือซึ่งเป็นส่วนน้อยนั้นเป็นเพียงส่วนย่อยที่สามารถจัดหาประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกบางส่วน โดยการให้บุคคลอื่นเช่าเท่านั้นและการประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าของจำเลยที่ ๒ ในศูนย์การค้าดังกล่าวย่อมมีความสำคัญในอันที่จะทำให้ศูนย์การค้านั้นเป็นทำเลการค้าที่ดีที่เป็นประโยชน์ในการจัดการให้เข้าพื้นที่อาคารส่วนที่เหลือได้ดีด้วย จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ ๒ และบริษัทรัตกร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันดังกล่าวแล้วมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการค้าหาประโยชน์จากการใช้สถานที่ศูนย์การค้าแอร์พอร์ต พลาซ่าร่วมกัน การที่บริษัทรัตกร จำกัด ได้ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยที่ ๑ ให้ส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ ๑ มาดูแลรักษาความปลอดภัยที่ศูนย์การค้าดังกล่าวจึงเป็นกระทำเพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่ศูนย์การค้าของบริษัทรัตกร จำกัด และจำเลยที่ ๒ ร่วมกันดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งตามคำเบิกความของนางสุอารีย์พัฒน์เนติธรรม หุ่นส่วนผู้จัดการจำเลยที่ ๑ ก็ได้ความว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ยังทำหน้าที่ส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยไปดูแลรักษาความปลอดภัยที่ศูนย์การค้าแอร์พอร์ตพลาซ่า ที่เกิดเหตุพฤติการณ์ของบริษัทรัตกร จำกัด และจำเลยที่ ๒ ที่ประกอบกิจการค้าเพื่อหาประโยชน์ร่วมกันในศูนย์การค้าแอร์พอร์ต พลาซ่า โดยมีชื่อจำเลยที่ ๒ และชื่อศูนย์การค้าดังกล่าวติดอยู่ในอาคารเดียวกันที่ด้านนอกอาคารให้เห็นได้ชัดเจนตามภาพถ่ายหมาย ล.๕ และจัดการให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ ๑ คอยดูแลรักษาความ

ปลอดภัยในศูนย์การค้าดังกล่าวก็ย่อมเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นให้ผู้ไปใช้บริการที่ศูนย์การค้านั้นเข้าใจว่าจำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าของหรือได้ร่วมกับเจ้าของศูนย์การค้าดังกล่าวมอบหมายให้จำเลยที่ ๑ รวมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการแทนจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นตัวการด้วย และโดยเฉพาะการให้บริการที่จอดรถยนต์ของศูนย์การค้าดังกล่าวข้อเท็จจริง ปรากฏว่า มีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะนำรถยนต์เข้าไปจอดในบริเวณลานจอดรถของศูนย์การค้าดังกล่าวจะต้องรับบัตรผ่านจากพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ เสียก่อน และเมื่อนำรถยนต์ออกจากบริเวณลานจอดรถก็ต้องนำบัตรผ่านมอบคุณคืนให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทางออก จึงจะนำรถยนต์ออกจากบริเวณลานจอดรถได้ หากไม่มีบัตรผ่านพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ออก จะต้องนำหลักฐานความเป็นเจ้าของรถยนต์และบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงจึงจะนำรถยนต์ออกไปได้ รายละเอียดปรากฏตามข้อความด้านหลังบัตรผ่าน และบัตรผ่านเข้าออกเอกสารหมายเลข ล.๓ และ ล.๑๐ แม้จะปรากฏว่าผู้มาใช้บริการที่จอดรถจะเป็นผู้เลือกที่จอดรถยนต์เอง ดูแลปิดประตูรถยนต์และเก็บกุญแจรถยนต์ไว้เอง อีกทั้งที่ด้านหลังบัตรผ่านจะมีข้อความว่าจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ของรถยนต์ที่เกิดขึ้นไม่ว่า กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องเสียค่าบริการก็ตาม แต่เหตุการณ์ของจำเลยทั้งสองดังกล่าวมาก็ย่อมทำให้ผู้ใช้บริการจอดรถโดยทั่วไปเข้าใจได้ว่าบริเวณลานจอดรถดังกล่าวนั้นจำเลยทั้งสองและเจ้าของศูนย์การค้าจัดให้มีบริการรักษาความเรียบร้อยความปลอดภัยสำหรับรถยนต์ที่จะนำเข้ามาจอดขณะเข้าไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าของจำเลยที่ ๒ โดยมอบหมายให้จำเลยที่ ๑ และพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนรับดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยทั้งขณะที่จะนำรถยนต์เข้าจอดในอาคารและขณะที่จะนำรถยนต์ออกจากอาคาร ซึ่งผู้ที่มีใช้เจ้าของรถยนต์และถือบัตรผ่านจะลักลอบนำรถยนต์ออกไปไม่ได้เลย เพราะจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัย

คอยตรวจสอบก่อน การกระทำที่ปฏิบัติก่อน ๆ มาดังกล่าวของจำเลยทั้งสองย่อมเป็นการก่อให้เกิดหน้าที่แก่จำเลยทั้งสองต้องดูแลรักษาความเรียบร้อยและปลอดภัยแก่รถยนต์ที่นำเข้ามาจอด โดยพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่โดยตรงที่จะป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของรถยนต์นำรถยนต์ออกไปจากบริเวณที่จอด หรือป้องกันการโจรกรรมด้วยการตรวจบัตรตรงช่องทางออก ซึ่งหากมีการตรวจบัตรตรงช่องทางที่รถยนต์ออกโดยเคร่งครัดก็ยากที่รถยนต์ของนายสวาทจะถูกลักไปได้ การที่รถยนต์ของนายสวาทสูญหายไปนี้เชื่อว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ ๑ ไม่ระมัดระวังตรวจบัตรจอดรถโดยเคร่งครัด อันเป็นการงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ เป็นผลโดยตรงทำให้รถยนต์ของนายสวาทถูกลักไป และเป็นการประมาทเลินเล่อ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อนายสวาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๑ ดังนั้น จำเลยที่ ๑ ในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นลูกจ้างของตนในผลแห่งละเมิดต่อนายสวาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๒๕ ส่วนจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นตัวการมอบหมายให้จำเลยที่ ๑ และพนักงานรักษาความปลอดภัยของจำเลยที่ ๑ เป็นตัวแทนดูแลรักษาความเรียบร้อยและปลอดภัยในบริเวณลานจอดรถของศูนย์การค้าดังกล่าวจึงต้องร่วมกันรับผิดในผลแห่งละเมิดซึ่งตัวแทนของจำเลยที่ ๒ ได้กระทำไปในทางการที่มอบหมายให้ทำแทนนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๗ ประกอบด้วยมาตรา ๔๒๐ โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยได้ชำระค่าเสียหายในการที่รถยนต์สูญหายครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงินเอกสารหมาย จ.๑ จึงรับช่วงสิทธิที่จะไล่เบี้ยเอาแก่จำเลยทั้งสองได้ จำเลยทั้งสองต้องร่วมกันรับผิดตามจำนวนเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยต่อโจทก์ตามฟ้อง

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันนำรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ๘ อ - ๙๔๒๘ กรุงเทพมหานคร คืนแก่โจทก์ หากไม่สามารถนำรถยนต์คันดังกล่าวคืนโจทก์ ก็ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน ๕๕๗,๔๙๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาทนับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ.

(สุเมธ ตังคจิวงกูร-สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-ประสพสุข บุญเดช)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นางสาวมาลิน ภู่งศ์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ - นายวิโรจน์ สุขวโรตม์วัตร

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>